

1504006-57.2020.8.26.0007

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANA LUCIA SCHMIDT RIZZON

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: Vara Criminal e do Juizado Especial Criminal do Foro Regional de Itaquera

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... - Assunto

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3081449/2020 - 49º D.P. SAO MATEUS, 13987594 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

GLEDSON OSCAR DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA LUCIA SCHMIDT RIZZON

Vistos.

Trata-se de procedimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

Vara Criminal e do Juizado Especial Criminal do Foro Regional de Itaquera

Avenida Pires do Rio, 3915, Jardim Liderança, São Paulo - SP - cep 08240-095

1504006-57.2020.8.26.0007 - lauda

SENTENÇA

C O N C L U S ã O

Em 10 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos à MM. Juíza de Direito da Vara Criminal e Juizado Especial Criminal do Foro Regional VII - Itaquera, Dra. ANA LUCIA SCHMIDT RIZZON. Eu, \_\_\_\_\_ (Silmara Bosso Moreira) Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

Processo Digital nº:

1504006-57.2020.8.26.0007

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3081449/2020 - 49º D.P. SAO MATEUS, 13987594 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

GLEDSON OSCAR DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA LUCIA SCHMIDT RIZZON

Vistos.

Trata-se de procedimento instaurado para apuração da infração penal prevista no artigo 28 da Lei de Tóxicos, ocorrida em 06/10/2020, e cometida, em tese, por GLEDSON OSCAR DE OLIVEIRA.

A prescrição da pretensão punitiva para o delito em questão ocorre em 2 (dois) anos, conforme estabelece o artigo 30 da Lei de Drogas.

Decorrido o prazo prescricional desde a data do fato, sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GLEDSON OSCAR DE OLIVEIRA, com fundamento nos artigos 107, IV, 1ª figura do Código Penal, e 30 da Lei nº 11.343/2006.

Havendo bens ou valores apreendidos, decorridos 90 dias do trânsito em julgado sem que o proprietário manifeste interesse na sua restituição, OFICIE-SE: (a) à Seção de Depósito e Guarda de Objetos; (b) ao Delegado de Polícia Presidente da Comissão de Leilão do DECAP, em caso de veículos.

Em relação aos mesmos bens, nos termos dos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal, dos artigos 516 e seguintes das NSCGJ e do disposto no Manual de Bens Apreendidos do CNJ, AUTORIZO, desde já: (a) a alienação em leilão, depositando-se o produto da arrematação em favor do FUNAD, quando o bem tenha sido apreendido em procedimento envolvendo crimes tipificados na Lei nº 11.343/06, ou ao FUNPEN, nos demais casos (NSCJ, art. 517, § 2º); (b) a destruição (reciclagem ecológica) dos bens de baixo valor ou em estado que não permita sua venda.

No caso de telefones celulares, não havendo restituição, AUTORIZO o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra – CF, art. 5º, X).

Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição.

Tratando-se de veículo, cujo estando de conservação ou adulteração de sinal indetificador inviabilize a identificação do proprietário, ou cuja regularização administrativa não tenha sido providenciada no prazo de 90 dias a contar da data da apreensão, DETERMINO a compactação e, após, a venda em leilão judicial como sucata. Oficie-se ao Delegado de Polícia Presidente da Comissão de Leilão do DECAP. Feita a alienação, comunique-se a autoridade de trânsito para fins de cumprimento do disposto na Resolução nº 11/98 do CONTRAN (NSCJ, art. 516, §§ 3º e 4º).

No caso de quantias em dinheiro, não havendo requerimento de levantamento no prazo de 90 dias, DECRETO a perda da integralidade do valor, corrigido monetariamente e acrescido dos juros, em favor do FUNAD, quando apreendido em procedimento envolvendo crimes tipificados na Lei nº 11.343/06, ou do FUNPEN, nos demais casos (CPP, art. 123 e NSCGJ, art. 518, § 2º).

Havendo drogas apreendidas, AUTORIZO a sua destruição integral comunicando-se a delegacia de origem.

Havendo armas apreendidas, (a) caso pertencentes à Polícia Militar, AUTORIZO a sua devolução ao CSM/AM; (b) caso pertencentes à Polícia Civil, comunique-se a Secretaria da Segurança Pública; (c) no caso das demais, não havendo pedido de restituição em 90 dias ou, desde logo, em se tratando de arma com numeração suprimida. AUTORIZO a sua destruição, nos termos do Comunicado CG 367/2014.

Havendo maquinário apreendido, declaro seu perdimento e AUTORIZO sua destruição. Se houver fiança recolhida, AGUARDE-SE provocação em arquivo.

Tratando-se de termo circunstanciado e não havendo nenhum objeto apreendido, decorridos 180 (cento e oitenta) dias a contar da data do trânsito em julgado da decisão, expeça-se edital de ciência de eliminação dos autos, nos termos do Provimento CSM nº 1869/2011.

Transitada esta decisão em julgado, feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

P.I.C.

São Paulo, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA